

На правах рукописи



Маматказин Илья Робертович

ФУНКЦИИ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Специальность: 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
доктора юридических наук

Екатеринбург – 2026

Работа выполнена на кафедре трудового и международного права Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет»

Научные консультанты:

Шайхатдинов Владимир Шамильевич

доктор юридических наук, профессор

Васильева Юлия Валерьевна

доктор юридических наук, профессор

**Официальные
оппоненты:**

Мачульская Елена Евгеньевна,

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры трудового права юридического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

Лушников Андрей Владимирович,

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой трудового и финансового права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

Благодир Алла Леонтьевна,

Доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

Защита состоится «03» июня 2026 года в 15 часов 00 минут на заседании диссертационного совета 24.2.426.03, созданного на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени В. Ф. Яковлева», по адресу: 620066, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21, зал заседаний учёного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте УрГЮУ имени В. Ф. Яковлева: <https://www.usla.ru>.

Автореферат разослан «___» _____ 2026 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,
доктор юридических наук, доцент

Ю.В. Иванчина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Развитие общества предполагает постановку определенных целей и задач, для достижения которых требуется не только корректировка действующих экономических и правовых механизмов, но и создание новых моделей, более эффективно воздействующих на общественные отношения. Эффективность правовых средств в праве социального обеспечения напрямую связана с функцией права социального обеспечения и функциями его элементов. В этом смысле важно создание новых форм социального обеспечения и сбережение старых, которые позволят проявить функции, необходимые для достижения национальных целей развития.

Развитие права социального обеспечения объективно связано с ротацией видов социального обеспечения. Это требует исследования не только правовых функций существующих видов социального обеспечения, но и самого механизма их формирования для более эффективного моделирования будущих правовых конструкций.

Нужно отметить, что при введении новых социально-обеспечительных предоставлений закономерны изменения структуры права социального обеспечения, и его функций. И в этом случае возникает вопрос о том, целенаправленно ли законодатель изменяет структуру отрасли и функции, или эти изменения происходят вследствие отдельных бессистемных действий, разрешить который можно сопоставив функции прежних видов социального обеспечения с новыми функциями в системной связи с уже существующими видами обеспечения. Следует учесть, что право социального обеспечения может проявить воздействие только путем установления тех видов обеспечения, которые предусмотрены его нормами: пенсий, пособий и др., поскольку никаких иных проявлений и воздействий, кроме указанных, право социального обеспечения не выполняет. В связи с этим введение новых социально-обеспечительных выплат, изменение структуры выплат определенно изменяют систему социального обеспечения и ее функции.

В частности, изменения в законодательстве, предусматривающие возможность формирования страхового стажа на основании добровольных страховых взносов (в отсутствии требований об осуществлении субъектом какой-либо общественно-полезной деятельности), меняют природу страхового стажа и требуют исследования его функций и функций страховых пенсий. Следует обратить внимание на многочисленные изменения в законодательство о выплатах лицам с семейными обязанностями. Пятилетнее реформирование данного института привело к утрате ряда выплат и появлению новых, что требует корректировки функций семейных пособий. Изменение порядка выплаты страхового пособия по уходу за ребенком, связанного с возможностью его получения в период отпуска по уходу за ребенком, имело очень большое социальное значение, но вопрос о том, изменилась ли функции данного пособия в теории права социального обеспечения остается неисследованным. Институт социального обслуживания, на сегодняшний день, испытывает проблемы, связанные с введением программы долговременного ухода.

При этом нельзя заранее признать, что подобные преобразования однозначно улучшат систему социального обеспечения даже при условии повышения размера социально-обеспечительной выплаты или изменения порядка осуществления социальных услуг. Рассматриваемый вопрос является сложным, поскольку непосредственно затрагивает не только положения о функциях как о проявлениях права социального обеспечения через предоставление определенных видов обеспечения, он требует обращения к исследованию функций с учетом сущности правовых явлений, системности отрасли права и внутреннего взаимодействия ее элементов. Важно выявить могут ли изменения в структуре системы, а также в свойствах ее элементов отражаться и на функциях права социального обеспечения. Это требует изучения систем в праве социального обеспечения, применительно к тому, как особенности природы систем оказывают влияние на порядок формирования их функций. Тем не менее достижение такой национальной цели как «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка

семьи», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309, требует от права социального обеспечения и его институтов четкой функциональной определенности. И в этом смысле необходимо исследование, направленное на решение вопроса о том, как формируются функции права социального обеспечения, в какой степени они зависят от целей, задач, стоящих перед отраслью права и ее институтами на современном этапе ее развития. Право социального обеспечения сумело адаптироваться к условиям глобальной эпидемии COVID-19, которая выявила необходимость расширения круга социальных пособий, указав на значимость их функций в сложные, критические периоды и недостаточности функций страховых пособий для преодоления кризисных ситуаций. На сегодняшний день условия специальной военной операции требуют трансформации функций пенсионных и иных выплат как в отношении самих участников, так и членов их семей, а также преодоления территориальной дифференциации в вопросах социального обслуживания.

Нужно отметить, что не только отрасль права, но виды социального обеспечения (пенсии, пособия и др.) также должны выполнять определенные функции, которые должны свидетельствовать о функциональной уникальности каждого вида обеспечения, позволяющей провести как внутриотраслевые отличия между видами обеспечения, так и отграничить их от схожих предоставлений, не относящихся к праву социального обеспечения. На основании этого изучение функций видов социального обеспечения должно укрепить представления о предмете права социального обеспечения как самостоятельной отрасли права.

Исследование данных вопросов является необходимым и значимым для разрешения ряда проблем теоретического и практического характера. В частности, на сегодняшний день наука не может дать четкий ответ на следующие вопросы: существует ли функциональная взаимозаменяемость на уровне отраслей права и может ли, например, трудовое или гражданское право выполнять те же функции, что и право социального обеспечения без расходования государственных средств, значительных по своему объему. В свою

очередь, если право социального обеспечения как отрасль имеет несколько функций (социальную, экономическую, демографическую и др.), то возникает вопрос: существуют ли между ними схожие характеристики или они в своем проявлении являются абсолютно разными и правильно ли с научной точки зрения отдавать предпочтение какой-либо одной функции, например, экономической, в ущерб социальной, демографической, политической и др. Важными с практической точки зрения являются вопросы, связанные с тем, может ли один вид социального обеспечения, например, ежемесячное пособие, в связи с рождением и воспитанием ребенка выполнить одновременно и функцию помощи в связи с малообеспеченностью и демографическую функцию; является ли нефункциональным расходование средств материнского (семейного) капитала путем установления ежемесячной выплаты на ребенка, одним из условий которой также является малообеспеченность. Эти вопросы объединяет одно общее – это проблема многофункциональности в праве социального обеспечения. И от того, как наука решит данную проблему, будут зависеть и структура права социального обеспечения, и развитие самой отрасли права.

Проблема многофункциональности, имеет научную значимость для науки только как элемент характеристики правовых функций, она показывает отличия концептуальных подходов в понимании функции: можно ли при рассмотрении правовой функции ограничиться категорией «воздействие» или требуется подход, основанный на понимании функции как сущностного свойства правового явления. Данные исходные положения подчеркивают научную значимость и актуальность выбранной темы исследования.

По общему правилу, функция системного правового явления формируется элементами системы, их свойствами и взаимодействием (В.П. Реутов, Т.Н. Радько). Это предопределяет важность более углубленного изучения структуры системных правовых явлений в праве социального обеспечения, а также выявления закономерностей в трансформации функций, обусловленных изменениями свойств их элементов. Особенность права социального обеспечения заключается в том, что его сущность проявляется в предоставлении

социального обеспечения, по сути – в реализации права человека на социальное обеспечение. Это предоставление осуществляется не абстрактно, а посредством конкретных видов социального обеспечения: пенсий, пособий, компенсационных выплат, услуг, натуральной помощи, представляющих собой объекты правоотношений.

Исходя из того, что объекты правоотношений играют важную роль при изучении функционального воздействия права социального обеспечения, исследование функций объектов социально-обеспечительных правоотношений: пенсий, пособий, компенсационных выплат, а также социального обслуживания имеет особую значимость. Она обусловлена не только постоянным приростом социально-обеспечительных выплат, обозначаемых законодателем как «денежные выплаты», но и изменением условий назначения и порядка расчета существующих выплат, в результате чего становятся трудноразличимыми даже классические виды социального обеспечения: пенсии, пособия, компенсационные выплаты. Во многих случаях законодатель определяет пенсии и пособия как выплаты компенсационного характера, нивелируя тем самым сущностные отличия компенсационных выплат как потенциально самостоятельных видов обеспечения и самостоятельного института отрасли.

Неопределенность сущности видов социального обеспечения влечет за собой и неопределенность их функций. Решением данной проблемы, а именно четкая определенность в отношении функций видов социального обеспечения, обусловлена «судьба» пенсионных накоплений, а именно, могут ли они и дальше существовать в системе обязательного пенсионного страхования. Насущной проблемой является и функциональная неопределенность социальных пенсий, страхового пособия по уходу за ребенком, ежемесячного пособия при рождении и воспитании ребенка, ежемесячных денежных выплат преодолеть которую можно только опираясь на строгую научную базу – теорию функций права социального обеспечения. Это указывает на то, что функция, наряду с предметом и методом правового регулирования, представляет собой основополагающую отраслевую категорию, требующую постоянного внимания.

Степень научной разработанности темы исследования. Специальных исследований, посвященных функциям, в теории права социального обеспечения до настоящего времени не было, но это не означает, что тема правовых функций является невостребованной и неактуальной для отраслевой науки. Укажем, что формирование предметного исследования функций социального обеспечения и функций права социального обеспечения было положено В.Ш. Шайхатдиновым еще в то время, когда данные вопросы только начинали исследоваться в теории права. На сегодняшний день имеются аргументированные мнения касательно вопросов функций, высказанные М.Л. Захаровым и Э.Г. Тучковой относительно приоритета экономической функции по отношению к остальным (политической, социально-реабилитационной, демографической). Можно отметить, что достаточно большое внимание функциям было уделено в диссертационном исследовании А.Л. Благодар, посвященном проблемам отраслевой системности с обоснованием категории «функциональный институт» в общей части права социального обеспечения. Ю.В. Васильевой отмечены особенности социальной и экономической функций права социального обеспечения.

Существенный шаг в отношении конкретизации функций права социального обеспечения был сделан А.М. Лушниковым и М.В. Лушниковой, которые считали важным отметить именно те функции, которые свойственны только праву социального обеспечения: защитно-компенсационную и функцию социальной адаптации и реабилитации. При этом предметное исследование данных функций было не проведено.

В свою очередь, проблемы системности, которые являются важными для исследования функций, освещались в трудах известных ученых: Т.С. Гусевой, Р.Н. Жаворонкова, М.Л. Захарова, А.М. Лушникова, М. В. Лушниковой, Е.Е. Мачульской, Т.К. Мироновой, Э.Г. Тучковой, М.Ю. Федоровой. Проблемам системности права социального обеспечения посвятили диссертационные исследования Ю.В. Васильева, А.Л. Благодар. Одно из последних диссертационное исследование, выполненное Е.А. Истоминой в отношении

социальных рисков, также вносит значительный вклад в изучение вопросов системы права социального обеспечения. Вместе с тем ученые не соотносили вопросы системности с функциями и не рассматривали зависимость функции от структуры системы и их элементов. Также нужно учитывать, что с момента проведения исследований прошло определенное время и изменились экономические, социальные и политические условия, что требует обращения к структуре права социального обеспечения для сохранения его функциональной устойчивости.

Таким образом, вопросы изучения функций как проявления свойств систем права социального обеспечения, взаимосвязи функций с сформировавшими их системными правовыми явлениями и вопросы исследования системных правовых явлений на сегодняшний день в праве социального обеспечения являются значимыми и не исследованными.

Цель диссертационного исследования заключалась в формировании концептуальной основы о функциях права социального обеспечения как сущностных свойствах отрасли, ее институтов, а также видов социального обеспечения в их системной взаимосвязи.

Цель диссертационного исследования обусловила необходимость решения **следующих задач:**

- обосновать концептуальную основу понимания функции права социального обеспечения, а также функций отраслевых правовых институтов, видов социального обеспечения, основанную на проявлении их сущностных свойств;
- определить понятие «функция права социального обеспечения», его содержание с учетом системной природы права социального обеспечения;
- исследовать взаимосвязь функций права социального обеспечения, отраслевых правовых институтов, видов социального обеспечения с правовой природой явлений, сформировавших их;
- выяснить соотношение функции социального обеспечения и функции права социального обеспечения;

- выявить функциональные изменения, происходящие в праве социального обеспечения при использовании частноправовых конструкций;
- показать отличие формирования функции права социального обеспечения от функции социально-обеспечительной нормы;
- показать трансформацию функций права социального обеспечения, отраслевых правовых институтов, видов социального обеспечения при изменении правового регулирования отрасли;
- установить особенности компенсационной функции, сформированной социально-обеспечительными нормами, определить компенсационные выплаты как особый вид социального обеспечения;
- раскрыть функции видов социального обеспечения, порядок их формирования, возможность соединения нескольких функций в одном виде социального обеспечения;
- зафиксировать функциональные отличия видов социального обеспечения от иных предоставлений социального характера, не относящихся к социальному обеспечению (негосударственных пенсий, социальных налоговых вычетов и др.);
- обоснование и формулирование предложений по совершенствованию действующего социально-обеспечительного законодательства.

Объектом исследования являются общественные отношения, в рамках которых происходит реализация функций права социального обеспечения, обусловленные правовыми явлениями, формируемыми правом социального обеспечения, а также системные функциональные связи между их элементами правовых явлений.

Предметом исследования являются научные положения о функциях, системах и системных связях, выработанные в науке права социального обеспечения, общей теории права, социологии, философии; правовые нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие социально-обеспечительные правоотношения, акты международного права.

Методология и методы исследования. Основу методологии составляют методы анализа и синтеза, а также такие общенаучные методы, как обобщение, абстрагирование, индукция, дедукция, аналогия, наблюдение, сравнение, идеализация, формализация, моделирование, классификация, экстраполяция. В частности, метод сравнения необходим для определения элементов системы и соотношения их друг с другом, что важно для познания их сущности, функций и изучения взаимодействия. Он использовался в работе при изучении системных правовых явлений и их элементов. К таким явлениям в работе отнесена, в частности, пенсия, четкое выявление структуры которой необходимо для определения ее функции. Научный анализ, проведенный с учетом методов сравнения и моделирования, позволил показать функциональные отличия пенсий, пособий, компенсационных и страховых выплат в праве социального обеспечения, а также дал возможность выявить своеобразие компенсационной функции в праве социального обеспечения и продемонстрировать ее проявление в различных видах социального обеспечения.

В основу изучения органических систем в праве социального обеспечения положен структурно-функциональный анализ, основная цель которого – выявить функции элементов и на их основе – функцию самой системы. Изучение суммативных систем в праве социального обеспечения основано на системно-структурном анализе.

При исследовании фактических данных в праве социального обеспечения, включая характеристику видов социального обеспечения, применялись методы системного анализа, прогнозирования и моделирования, метод обобщения показателей и др. При исследовании процесса эволюции пенсий и пособий использовался метод исторического анализа.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили научные положения, сформулированные учеными в теории права социального обеспечения, общей теории права и отраслевых науках. При изучении общих вопросов системности и свойств систем автор обращался к трудам известных социологов и философов: М. Вебера, Т. Парсонса, Р. Мертона, Н. Лумана, Г. Кленнера.

Теоретический анализ функций права был произведен с учетом научных положений, изложенных А.И. Абрамовым, С. С. Алексеевым, М.И. Байтиным, А.П. Глебовым, В.Б. Исаковым, Д.А. Керимовым, А.С. Палазяном, Т. Н. Радько, В. П. Реутовым, В.Н. Синюковым, А.П. Таракановым, В.А. Толстиком. Наряду с этим использовались научные работы таких ученых, как В.К. Бабаев, Р.З. Лившиц, М. Н. Марченко, Л.А. Морозова, В.С. Нерсисянц, А.С. Пиголкин, А.В. Пищулин, Д.В. Пожарский, И.Е. Фарбер, Р.О. Халфина, Р.В. Шагиева, Б.В. Шнейдлин, Л.С. Явич.

Автор обращается к научным исследованиям ученых в праве социального обеспечения, среди которых можно выделить: В.С. Андреева, Н.В. Антипьеву, В.С. Аракчеева, Е.И. Астрахана, В.А. Ачаркана, А.Л. Благодир, Ю.В. Васильеву, Н.А. Вигдорчика, Т.С. Гусеву, Р.Н. Жаворонкова, А.Д. Зайкина, М.Л. Захарова, Р.И. Иванову, Е.А. Истомину, С.И. Кобзеву, А. М. Лушникова, М.В. Лушникову, П.М. Маргиева, Е.Е. Мачульскую, Т.К. Миронову, Д.И. Рогачева, В.К. Субботенко, В.А. Тарасову, З. Теттенборн, Э.Г. Тучкову, М.Ю. Федорову, М.В. Филиппову, Я.М. Фогеля, В. Ш. Шайхатдинова и др.

При этом наибольшее внимание в работе уделялось научным трудам авторов, предметом исследования которых являлись вопросы функций и системности в праве социального обеспечения: А.Л. Благодир, М.Л. Захаров, Ю.В. Васильева, Э.Г. Тучкова, В.Ш. Шайхатдинов.

В работе были использованы также научные труды ученых, занимающихся изучением проблем функций в иных отраслях права, что позволило, во-первых, обобщить научные взгляды в отношении функций права, во-вторых, определить черты компенсационной функции, проявляющиеся в иных отраслях права. В диссертации анализировались работы ученых в сфере гражданского права: Ю.Н. Андреев, Б.М. Гонгало, В.А. Рыбаков, А.Я. Рыженков, С.А. Степанов, В.А. Тархов, А.М. Эрделевский; административного права: А.Б. Агапов, С.Н. Братановский, М.Ф. Зеленов, Ю.А. Копытов; финансового права: Д.В. Винницкий, И.В. Караваева, С.Ф. Мазурин, Н.В. Мытицина, Е.М. Покачалова, Н.И. Химичева.

При анализе функций и вопросов системности трудового права автор опирался на научные труды таких ученых, как: Н.Г. Александров, О.М. Арапчор, С.Ю. Головина, К.Н. Гусов, Н.И. Дейч, М.М. Димидов, О.О. Зорина, С.А. Иванов, Ю.В. Иванчина, В.М. Лебедев, А.А. Линец, Н.Н. Никифорова, Ю.П. Орлов, А.Е. Сухарев, Е.Б. Хохлов, В.И. Шкатулла.

Нормативную основу диссертационного исследования составили международные акты, Конституция Российской Федерации, а также федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие социально-обеспечительные правоотношения, нормы которых непосредственно участвуют в формировании функций права социального обеспечения. Кроме этого, исследовались нормы, регулирующие иные правоотношения, существование которых обусловлено наличием социального обеспечения.

Эмпирическая основа диссертационного исследования представлена материалами судебной практики, постановлениями и определениями Конституционного Суда РФ, постановлениями Пленума Верховного Суда РФ, актами судов общей юрисдикции; иной правоприменительной практики; статистическими данными о количественном и качественном составе видов обеспечения.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в ней представлена концептуальная основа понимания функций права социального обеспечения как сущностных свойств правовых явлений с позиций системного подхода, что позволило преодолеть ограниченное представление о правовых функциях лишь как о направлениях правового воздействия, а также позволило сопоставить функции права социального обеспечения и функции правовых норм, выявить функциональную определенность видов социального обеспечения. Определено значение компенсационной функции права социального обеспечения и ее проявление в различных социально-обеспечительных выплатах. Показан механизм формирования функций отдельных видов социального обеспечения.

По результатам проведенного диссертационного исследования **на защиту выносятся следующие положения, обладающие научной новизной:**

1. Доказано, что функция права социального обеспечения представляет собой свойство права социального обеспечения, выражающее его сущность, предназначение. Функциями правовых явлений в праве социального обеспечения (институтов, правовых норм, видов социального обеспечения) также являются сущностные свойства таких явлений. Функции, как проявление сущностных свойств, меняются только при изменении правовых явлений, сформировавших их. Выявлено, что функция права социального обеспечения не зависит непосредственно от целей и задач, которые стоят перед правом социального обеспечения и его институтами, она зависит только от самого правового явления, сформировавшего функцию как свойство. В результате внесения в законодательство о социальном обеспечении существенных изменений, правовое регулирование может значительно отклониться от изначальных целей.

2. Обосновано, что никакая иная отрасль права не может осуществить функции аналогичные функциям, присущим праву социального обеспечения и его институтам. Функции пенсий, пособий и иных видов социального обеспечения также не могут быть осуществлены какими-либо предоставлениями, не относящимися к праву социального обеспечения.

Аргументирован вывод о том, что функция как сущностное свойство правового явления в праве социального обеспечения не предполагает многофункциональности. Для разрешения противоречия, связанного с многофункциональностью, в работе показано, что под многофункциональностью понимаются изменения, которые происходят в общественных системах (экономической, политической, социальной и т.п.) при осуществлении на них правового воздействия нормами права социального обеспечения. Однако в этом случае функция права социального обеспечения рассматривается в «системах координат» данных отношений, и ее характеристика обусловлена содержанием указанных отношений.

3. Функция права социального обеспечения как системного правового явления со сложной структурой представляет собой социально-обеспечительную функцию, суммативно сформированную функциями его элементов – отраслевых институтов особенной части (пенсионного обеспечения, обеспечения пособиями, социального обслуживания и др.), обобщающая основные свойства элементов системы. При этом функции институтов права социального обеспечения не интегрируются в функцию отрасли, а продолжают действовать самостоятельно несмотря на то, что институт является элементом системного правового явления более высокого уровня – отрасли права. Институт пенсионного обеспечения продолжает реализовывать функцию пенсионного обеспечения, институт социально-обеспечительных пособий – функцию вспомоществования, институт компенсационных выплат – социально-компенсационную.

Совокупность функций правовых институтов и обобщенной социально-обеспечительной функции отрасли в целом представляет собой то, что необходимо понимать, как «функции права социального обеспечения».

4. Отрасль права социального обеспечения и ее институты как системные правовые явления имеют суммативную природу, где определяющим является систематизирующий признак (качество) или совокупность таких признаков, свойственных всем элементам системы. Систематизирующие признаки обобщаются в ключевых категориях (пенсия, пособие, компенсационная выплата и др.), являющихся основой для определения суммативной функции каждого института права социального обеспечения, определяющих границы отрасли права и институтов, а также позволяющих выявить структуру институтов права социального обеспечения.

Для институтов права социального обеспечения такими категориями будут соответствующие виды обеспечения: «пенсия», «пособие», «социальная услуга» и др. В функции отрасли права социального обеспечения отражается то, что объединяет и пенсии, и пособия, и социальное обслуживание, и иные виды социального обеспечения. Наиболее точно сущность права социального

обеспечения раскрывается в категорию «социальное обеспечение», которое должно пониматься как материальное обеспечение, имеющее признак государственного, при соблюдении условий, признанных международными актами, Конституцией Российской Федерации и законами, как основаниях для предоставления социального обеспечения.

5. Обоснована необходимость преодоления жесткого разграничения между функциями права социального обеспечения и функциями социального обеспечения. Ввиду того, что социальное обеспечение в работе рассматривается как совокупность организационно-правовых форм социального обеспечения, включающих в себя, наряду с социально-обеспечительными, и иные правоотношения (финансовые, административные и др.). Предназначением организационно-правовой формы является создание условий для реализации индивидами социально-обеспечительных прав, а значит, и для функционирования социально-обеспечительных правоотношений. Следовательно, функции, организационно-правовых форм, должны служить реализации функций отрасли права.

6. Обосновано отличие природы функций социально-обеспечительных правовых норм, от природы функций отрасли права и отраслевых институтов. Норма права социального обеспечения представляет собой органическую правовую систему, в которой ее элементы (гипотеза и диспозиция), взаимодействуя достигают уровня взаимообусловленности. Это позволяет сформировать единую интегративную функцию правовой нормы, которую не могут выполнить ни гипотеза, ни диспозиция, рассматриваемые отдельно и независимо друг от друга. При этом структура нормы может варьироваться в зависимости от вида нормы, соответственно изменяя ее функциональное назначение.

Установлено, что отрасль права социального обеспечения и внутриотраслевые правовые институты необходимо рассматривать как правовые явления, имеющие сложную системную природу: с одной стороны, реализация норм особенной части не может производиться без их взаимодействия с функциональными институтами общей части, что свидетельствует о проявлении

между ними органических связей, с другой стороны, нормы особенной части, устанавливающие виды социального обеспечения представляют собой суммативное множество. С учетом вышесказанного функции права социального обеспечения и внутриотраслевых институтов представляют собой суммативное выражение функций правовых норм, включенных в отрасль права.

7. Доказано, что применение частноправовых конструкций меняет сущность права социального обеспечения, его институтов и искажает их функции. Право социального обеспечения является публичной отраслью права, несмотря на имущественный характер правоотношений, отсутствие отношений власти и подчинения. Обосновано, что на сегодняшний день договоры, используемые в праве социального обеспечения, не представляют собой тот инструмент правового регулирования, который предназначен для регулирования частноправовых отношений. В свою очередь любое проявление диспозитивности в социально-обеспечительных правоотношениях неизбежно повлечет за собой изменение правосубъектности органов, обязанных предоставить обеспечение, и утрату социальным обеспечением качества государственного. Аналогичные последствия могут возникнуть и при передаче функции назначения социального обслуживания в рамках программы долговременного ухода негосударственным организациям.

8. Различная природа системных правовых явлений в праве социального обеспечения, обусловленная наличием органических связей или их суммативным характером, требует различных подходов к выявлению их функций. В системных правовых явлениях, элементы которых тесно связаны между собой на уровне взаимодействия и взаимообусловленности (органические системы), требуется выявить свойства элементов, которые приводят их к взаимодействию, и на этой основе определить единое свойство, т.е. единую функцию данной правовой системы, выражающую ее предназначение. Этот способ характерен, в частности, для выявления функции пенсии.

Обосновано, что объекты социально-обеспечительных правоотношений (пенсии, пособия, иные виды социального обеспечения) являются правовыми

явлениями, обусловленными реализацией правовых норм. Научно аргументировано, что в функциях видов социального обеспечения отражается сущность социально-обеспечительных норм. Виды социального обеспечения могут быть одноэлементными (пособия), а могут включать в себя более одного элемента, что, например, характерно для пенсии как органической системы.

Сделан вывод о том, разнородность элементов, характерная для органических систем, полностью проявляется и в праве социального обеспечения, что необходимо учитывать, в частности, в правовом регулировании пенсионного обеспечения, не допуская одинаковых качеств в элементах пенсии. Последнее приведет к ослаблению внутрисистемных связей, их разрушению и превращение единой пенсии в две автономные выплаты и усложнению пенсионного обеспечения.

9. Сформулирована и теоретически обоснована необходимость введения в правовой оборот в сфере права социального обеспечения категории *«функциональный правовой эквивалент»*. Функциональный правовой эквивалент в праве социального обеспечения представляет собой правовое явление, имеющее ту же сущность, а значит, выполняющее ту же функцию, что и предшествующее ему правовое явление. При этом функциональный эквивалент не обязан соответствовать организационно-финансовой природе предшествующего ему явления, т.е. эквивалент может иметь иной источник финансирования, иного субъекта, осуществляющего обеспечение, и даже – иную форму предоставления.

10. Доказано, что компенсационная функция проявляется в том, что компенсационная выплата по своей сумме должна быть не только сопоставимой или зависимой от размера объекта компенсации, но и исчисляться из той величины, которую выплата компенсирует. Поскольку объект компенсации у каждого индивида различен, то компенсационные выплаты должны иметь индивидуальный характер и не могут устанавливаться в твердом размере.

Компенсационная функция права социального обеспечения обладает спецификой, которая, в первую очередь, связана с необходимостью определения

объекта компенсации и порядка определения размера компенсационной выплаты в правовой норме. Для права социального обеспечения она имеет важнейшее значение, поскольку установление многих видов социального обеспечения осуществляется с целью компенсировать что-либо социально значимое.

Выявленное значение компенсационной функции права социального обеспечения показало, что далеко не все из существующих ныне компенсационных выплат в действительности обладают свойством компенсационности, а это значит, что в систему социального обеспечения включены элементы, иные по своим функциям, чем заявленные, следовательно, право социального обеспечения не всегда выполняет свои задачи.

Определено, что компенсационная функция может проявляться как компонент системного правового явления (элемент пенсии: страховая пенсия, расчетный размер пенсии) либо формировать самостоятельный вид социального обеспечения (компенсационную выплату). Показано отличие компенсационных выплат от иных видов социального обеспечения и обоснована необходимость формирования в системе права социального обеспечения самостоятельного института компенсационных выплат.

11. Подтверждено, что функциональное воздействие, которое осуществляет право социального обеспечения, выполняется посредством предоставления видов социального обеспечения (материальных благ), выраженных в виде объектов правоотношений. Иного функционального воздействия, кроме как предоставление вида социального обеспечения, право социального обеспечения не осуществляет. В связи с этим в основу реализации функции права социального обеспечения представляет реализация норм права социального обеспечения, включая формирование объектов социально-обеспечительных правоотношений (установление видов обеспечения) в процессе деятельности уполномоченных государством лиц. Следовательно, функции объектов правоотношений – видов социального обеспечения, представляют собой функции правовых явлений, обусловленных реализацией правовых норм.

12. Пенсия представляет собой системное правовое явление, структура которого в обязательном пенсионном страховании представлена страховой пенсией и фиксированной выплатой к страховой пенсии, в государственном пенсионном обеспечении – расчетным размером пенсии, надбавками и повышениями. Функция пенсии не может совпадать с функциями ее элементов, но и не может рассматриваться в отрыве от них. Функция пенсии – быть основным источником средств существования пенсионера, право на который формируется в предшествующей трудовой деятельности, учитывающим заслуги индивида перед обществом и обстоятельства социальной направленности: нуждаемость в постоянном постороннем уходе, наличие нетрудоспособных иждивенцев, инфляцию.

Обосновано положение о том, что необходимо сохранить и усилить взаимосвязь страховой пенсии с трудовыми отношениями: это упрочит систему пенсионных и трудовых отношений, повысит мотивацию работников в отношении производительности труда и продолжительности трудовой деятельности. Наряду с этим важно установить более прочную зависимость как самого права на страховую пенсию, так и ее размера в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую и профессиональную деятельность, требующую государственной регистрации. Это обусловлено тем, что связь с прошлой трудовой деятельностью является важным фактором, формирующим функцию пенсии, наряду с обстоятельствами социальной направленности.

Применение положений структурно-функционального анализа в отношении пенсий позволило сделать следующие выводы:

- функция пенсии не может рассматриваться как компенсационная, поскольку компенсационная функция представляет собой функцию элемента пенсии (страховой пенсии в обязательном пенсионном страховании, расчетного размера – в государственном пенсионном обеспечении);

- разные способы формирования прав и отсутствие структуры указывают на иные функции социальной, а также накопительной и негосударственной пенсий, не соответствующие функции пенсионного обеспечения;

– ежемесячные денежные выплаты, обусловленные получением пенсии, формируемые в трудовых отношениях либо учитывающие заслуги индивида перед обществом, должны определяться как пенсионные выплаты и по возможности быть включены в структуру пенсии.

13. Структурно-функциональный анализ иных видов социального обеспечения и реализуемых ими функций позволил обосновать следующие выводы:

– функция социально-обеспечительных пособий представляет собой функцию помощи (вспомоществования) со стороны государства, не совпадающую с функцией пенсий и компенсационных выплат, обусловленную предоставлением определенной денежной суммы в твердом размере, соразмерном значимости жизненного обстоятельства, в связи с которым назначается пособие, и возможностям государства;

– целью социального обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний является возмещение вреда застрахованному лицу, но его функции раскрываются через виды обеспечения, которые представляют собой компенсационные выплаты (ежемесячная страховая выплата, пособие по временной нетрудоспособности, оплата дополнительных расходов на социальную, медицинскую, профессиональную реабилитацию) и единовременное пособие (единовременная страховая выплата);

– ежемесячные денежные выплаты, обусловленные монетизацией льгот и иных социально-обеспечительных натуральных предоставлений, по своей сущности и функциям не соответствуют пенсионным выплатам и не могут приниматься во внимание при определении минимального размера пенсионного обеспечения, включая право на социальную доплату к пенсиям;

– функция социально-обеспечительных услуг (социального обслуживания) обусловлена государственным характером, бесплатностью или неэквивалентностью оплаты, комплексностью услуг, которая предопределена нуждаемостью индивида в постоянном постороннем уходе.

14. Обоснованные в диссертационном исследовании выводы о функциях права социального обеспечения как о сущностных свойствах правовых явлений, свидетельствует об ошибочности попыток совмещения разных функций в одном правовом явлении. Желаемое законодателем совмещение даже двух функций в одной выплате, как правило, не происходит, поскольку любая функция требует наличия в норме права специфических юридических конструкций, каждая из которых формирует самостоятельные сущностные свойства. В этом случае фактически формируются гипотезы и диспозиции двух самостоятельных социально-обеспечительных норм.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования выражается в том, что в диссертации сформулировано новое понимание правовой функции, основанное на проявлении сущностных свойств системных правовых явлений, зависимости правовых функций от систем, сформировавших их, а не от целей, задач, которые являются внешними по отношению к данным системам. В качестве систем рассматриваются не только нормы права социального обеспечения, но и институты отрасли и сама отрасль права социального обеспечения. Значимым в научном плане является вывод о том, что изучение отраслевых норм, их сущности и функций возможно только через изучение правовых явлений, порождаемых данными нормами, и представляющих собой виды социального обеспечения – объекты социально-обеспечительных правоотношений. В итоге проведенного исследования были выявлены органические и суммативные системы в праве социального обеспечения и показана теоретическая значимость последних применительно к формированию функций права социального обеспечения.

Значимость работы подтверждается выделением функций видов социального обеспечения, отраслевых институтов и на основе их обобщения и анализа – функции права социального обеспечения.

Понимание функции права социального обеспечения как проявления сущностных свойств правовых явлений имеет и практическое значение: оно обуславливает, прежде всего, бережное и внимательное отношение к

введению новых и изменению существующих видов социального обеспечения в процессе нормотворчества, сохранению их функций, поскольку изменения нормативной основы могут повлечь и нежелательные изменения функций видов социального обеспечения. И наоборот, формальное обозначение выплаты как социально-обеспечительной еще не свидетельствует о ее функциональном предназначении. Вступающий в действие нацпроект «Семья», являющийся продолжением нацпроекта «Демография», нацеленный на реализацию «семейноцентричности», требует высокой концептуальности государственной политики, основанной, в том числе, на научном понимании функций права социального обеспечения. Практическая значимость такой категории, как «правовой функциональный эквивалент», должна в полной мере проявиться также при формировании статуса участника специальной военной операции в отношении его соответствия статусу участника Великой Отечественной войны.

Проведенное исследование функций видов социального обеспечения позволяет сформулировать и иные предложения, имеющие практическую значимость. В частности, выявленная функция социальных пенсий, отличающаяся от функций страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, указывает на их особую природу и предполагает их нормативное оформление в специальном федеральном законе (Федеральный закон «О социальных пенсиях»). Выявленные в работе существенные различия в функциях страховых пенсий и выплат из средств пенсионных накоплений обуславливают исключение последних из сферы обязательного пенсионного страхования. Более углубленной проработки требуют нормы, устанавливающие выплаты на детей, которые должны предоставляться не только малообеспеченным семьям. Необходимо обратить особое внимание на функцию компенсационных выплат, что требует их нормативного закрепления как отдельного вида социального обеспечения. При этом выплаты должны именоваться как компенсационные только при наличии в социально-обеспечительной норме механизма компенсационности.

Степень достоверности и апробация результатов диссертационного исследования. Достоверность выводов диссертационного исследования и полученных результатов подтверждается применением методов исследования, соответствующих специфике объекта и предмета исследования, подтвержденных анализом нормативных правовых актов, материалов правоприменительной практики органов социального обеспечения и судебной практики, а также выводами научных положений теории права социального обеспечения, теории права, доктрин смежных юридических наук и других областей научного знания.

Диссертационное исследование подготовлено и обсуждено на кафедре трудового и международного права Пермского государственного национального исследовательского университета. Основные теоретические и практические выводы и положения, сформулированные в ходе исследования, докладывались на более чем семидесяти конференциях среди которых: Международная научно-практическая конференция «Системный характер трудового права и права социального обеспечения как отрасли законодательства» (Первые Гусовские чтения) (Москва, 4–5 июня 2015 г.); Международная научно-практическая конференция «От социальных прав к социальному праву» («Седьмые Пашковские чтения») (г. Санкт-Петербург, 25–26 февраля 2016 г.); XI Международная научно-практическая конференция «Обеспечение прав и свобод личности в современном мире» (Кутафинские чтения) (г. Москва, 23–24 ноября 2016 г.); Восьмой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 20–21 октября 2017 г.); Международная научно-практическая конференция «Общее и специальное законодательство о труде и социальном обеспечении (IV Гусовские чтения)» (г. Москва, 23–24 мая 2018 г.); Совместная XX Международная научно-практическая конференция юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и XVII Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «Права и обязанности гражданина и публичной власти: поиск баланса

интересов» (г. Москва, 28–29 ноября 2019 г.); Шестая Международная научно-практическая конференция «За права трудящихся! Повышение качества трудовой жизни как стратегическая задача государства и профсоюзов» (Екатеринбург, 9 декабря 2020 г.); IV сессия Европейско-Азиатского правового конгресса (г. Екатеринбург, 3–4 июня 2021 г.); XV сессия Евразийско-Азиатского правового конгресса «Интернационализация юридической науки и образования» (г. Екатеринбург, 9–10 июня 2022 г.); Круглый стол, посвященный понятийному аппарату права социального обеспечения (г. Москва, 20 сентября 2023 г.); Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы правового регулирования труда и социальной защиты в условиях действия специальных мер в сфере экономики (Ивановские чтения)» (г. Москва, 9–10 марта 2023 г.); XIV Международный конгресс сравнительного правоведения «Сравнительное правоведение как инструмент цивилизационного диалога» (г. Москва, 5 декабря 2024 г.); XI Московский юридический форум «Формирование многополярного мира: вызовы и перспективы» (г. Москва, 4–6 апреля 2024 г.); XVIII сессия Европейско-Азиатского правового конгресса (г. Екатеринбург, 6 июня 2025 г.); XV Международный конгресс сравнительного правоведения «Фрагментация права и проблемы ее преодоления» (г. Москва, 20 ноября 2025 г.); XXVI Международная научно-практическая конференция юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и XXVII Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» «Сила права и право силы: современный контекст». (г. Москва, 26–28 ноября 2025 г.) и других конференциях.

Результаты диссертационного исследования опубликованы в двух монографиях, 60 научных статьях, из которых 34 статьи опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Материалы диссертационного исследования применяются автором при проведении лекций и семинарских занятий по дисциплинам «Право социального обеспечения», «Правовое обеспечение социальной работы».

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя одиннадцать параграфов, заключения и списка источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение работы содержит положения, обосновывающие актуальность темы, научную значимость вопросов, связанных с функциями права для права социального обеспечения, а также теории права. Во введении указаны цели, задачи, объект, предмет и методология диссертационного исследования. Дано описание теоретической, нормативной и эмпирической основы исследования, обосновываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, приведены сведения о степени достоверности и апробации полученных результатов.

Глава 1. Теоретические и методологические основы функций права социального обеспечения включает в себя три параграфа, в которых последовательно анализируются научные проблемы функций права социального обеспечения, показывается их зависимость от правовых явлений системного характера, обосновываются положения о различной природе функций суммативных и органических систем в праве социального обеспечения. Также проводится исследование функций права социального обеспечения как публично-правовой отрасли права с учетом суммативных характеристик системы отрасли права.

Первый параграф «Природа функций права социального обеспечения и проблемы их формирования» посвящен исследованию природы функций права социального обеспечения. Проанализированы основные теоретико-методологические подходы к пониманию природы функций права, выработанные правовой наукой. Сделан вывод, что наиболее верным подходом, получающим приоритет в правовой науке, является понимание функции права

как сущностного свойства правового явления, его предназначения. Данный подход позволяет более аргументированно раскрыть не только природу правовых функций, но и сущность правовых явлений. К последним в праве социального обеспечения относятся как нормы права и правоотношения, так и виды социального обеспечения, поскольку они непосредственно связаны с нормами права и основанными на них действиями обязанных и правопритязующих субъектов. В теории права социального обеспечения (М.Л. Захаров) отмечены признаки такого вида обеспечения, как пенсия, среди этих признаков выделены сущностные, т.е. указывающие на ее особую правовую природу.

Рассмотрение функций правовых явлений в праве социального обеспечения как их сущностных свойств указывает на то, что любое изменение функции возможно только при изменении правового явления и, напротив, изменение правового явления неизбежно меняет его сущность, а значит и функцию. Следовательно, изменения законодательства о социальном обеспечении, включая установление новых видов социального обеспечения, изменение прежних, должны быть тщательно выверены с точки зрения выполняемой тем или иным видом социального обеспечения функции.

Природа системных правовых явлений в праве социального обеспечения, которые формируют функции, определяется наличием или отсутствием устойчивых связей между элементами. Органическая система (социально-обеспечительная норма) обусловлена устойчивыми связями, предполагающими взаимодействие и взаимообусловленность элементов, и преобразование их функций в единую функцию системы. Суммативные системы – иные по своему характеру: они основаны на общности свойств элементов системы, при этом функции элементов не интегрируются в функцию системы, а продолжают существовать независимо от нее. Данные положения являются важными, поскольку природой систем обусловлена природа функций правовых явлений в праве социального обеспечения.

В диссертации исследуется подход к определению правовой функции как направления воздействия, на основании которого в отраслевой науке принято выделять экономическую, политическую, социальную, демографическую и некоторые иные функции права социального обеспечения. Аналогичные функции выделяются и в ряде других отраслей права т.н. социального блока. Вместе с тем, понимание функции как сущностного свойства правового явления не позволяет до конца разделить такой подход, а также связанный с ним тезис о многофункциональности правовых явлений. Учитывая, что сущность у каждого правового явления может быть только одна, то, следовательно, у него может быть только одна функция.

Именно в этом ракурсе анализируется доктринальное положение о множественности функций права социального обеспечения и высказывается суждение о его научной уязвимости. Также анализируется существующая в отраслевой науке точка зрения о разграничении функций права социального обеспечения и функций социального обеспечения. Сделан вывод о том, что такое разграничение в определенной мере искусственное, поскольку система социального обеспечения включает в себя как собственно социально-обеспечительные правоотношения, в рамках которых реализуются функции права социального обеспечения, так и правоотношения иной отраслевой принадлежности (финансовые, управленческие). При этом последние реализуются исключительно для надлежащего функционирования правоотношений по праву социального обеспечения. Таким образом, система социального обеспечения, несмотря на включение в нее правоотношений различной отраслевой принадлежности, создана для обеспечения функционирования права социального обеспечения, включая все его институты.

На основании положений о связи правовых функций с сущностью правовых систем, их сформировавших, а также различной природы функций суммативных и органических правовых систем **во втором параграфе работы «Функции права социального обеспечения как проявление свойств отрасли права»**

сформулирована концепция функций как системных свойств права социального обеспечения.

Система права социального обеспечения в силу однородности ее элементов (см.: В.С. Андреев, В.Ш. Шайхатдинов) представляет собой систему, обладающую суммативной функцией, обусловленной совокупностью общих качеств правовых явлений. В этом смысле функция представляет собой общее свойство, характерное для всех элементов правовой системы. При этом функция отрасли права, как системы, проявляющей суммативные свойства, не является самостоятельной по отношению к функциям ее элементов, но она самостоятельна по отношению к функциям иных отраслей права. Правовые институты отрасли права социального обеспечения связаны общностью, позволяющей им осуществлять внутрисистемное взаимовлияние. Например, снижение уровня предоставления натуральных льгот и социально-обеспечительных услуг увеличивает нагрузку на пенсионное обеспечение и обеспечение пособиями, при этом возможен и обратный процесс. Но подобное взаимовлияние не влияет на сущность данных видов социального обеспечения и не меняет суммативной природы системы отрасли. Регулятивная функция нормы права, как органической правовой системы, представляет собой ее индивидуальное сущностное свойство, проявляющееся в том, что никакая иная норма права не сможет таким же образом урегулировать отношение между субъектами, установив конкретные права и обязанности с привязкой к основанию их возникновения.

Таким образом, регулятивная функция отрасли права является суммативным выражением регулятивных функций всех материальных норм, включенных в отрасль права, структурированных по институтам. Суммативная функция права социального обеспечения не отрицает, а, напротив, предполагает проявление функций институтов пенсионного обеспечения, обеспечения пособиями, социально-обеспечительных услуг и др.

Несмотря на то, что социально-обеспечительная норма и вид социального обеспечения являются разными правовыми категориями, они взаимосвязаны

друг с другом. Назначение пенсии, пособия, другого вида социального обеспечения невозможно вне правового отношения, т.е. вне правового регулирования соответствующими нормами. Реализация правовой функции есть, прежде всего, реализация правовой нормы. Соответственно, реализация нормы выражается в назначении и предоставлении соответствующего вида социального обеспечения обусловленного субъективными правами индивида на социальное обеспечение в рамках соответствующего правоотношения. В свою очередь, наличие социально-обеспечительной нормы предполагает существование видов социального обеспечения как объектов правоотношения. Именно поэтому изучение функции правовых отраслевых норм, особенностей их функциональных проявлений возможно только путем изучения сущности формируемых ими видов обеспечения.

Каждая пенсионная норма придает виду социального обеспечения индивидуальную, присущую только ему сущность. Но общие черты пенсий позволяют объединить их в институт пенсионного обеспечения, а общность с иными видами обеспечения – включить их в систему права социального обеспечения. Для суммативных правовых систем важно определить, системообразующее понятие, позволяющее объединить элементы в единый комплекс. В этом смысле обобщенным понятием, отражающим функцию института страховых пенсий, является «страховая пенсия», института пенсионного обеспечения в целом – «пенсия», функцию права социального обеспечения – «социальное обеспечение». На сегодняшний день общим свойством права социального обеспечения, его функцией, является предоставление государством материальных благ нуждающимся лицам от имени общества.

В этом смысле функцию права социального обеспечения можно определить как *социально-обеспечительную*, понимаемую как функцию предоставления социального обеспечения государством, в случаях и размерах, установленных законом.

Исследованию функций права социального обеспечения как публичной отрасли права посвящен **третий параграф «Публичная природа функций права социального обеспечения»**

Право социального обеспечения соответствует всем критериям публичного права, об этом свидетельствуют: государственный характер социального обеспечения; императивное регулирование отношений по социальному обеспечению; особый субъектный состав правоотношений и особые источники финансирования. При этом нужно учитывать особенности права социального обеспечения, которые указывают на особую роль данной отрасли в сфере публичного права. Прежде всего, к таким особенностям относится метод права социального обеспечения, который с одной стороны, характеризуется отсутствием отношений равенства между сторонами, характерным для частного права, но с другой стороны, в нем отсутствуют и отношения власти и подчинения. Также следует указать на возможность участия в правоотношениях частных лиц в качестве субъектов, обязанных предоставить социальное обеспечение. Их обязанность основывается на законе и должна реализовываться с учетом тех моделей правового регулирования, которые действуют в отношении государственных органов и учреждений. Публичность социально-обеспечительных правоотношений и императивность их правового регулирования показывают, что договоры в социальном обеспечении не выполняют свойственных им функций, в первую очередь, по причине того, что не происходит согласования воли сторон правоотношений. Возможная вариативность в определении вида или размера социального обеспечения в рамках такого договора основана на законе. В то же время, ратовать за действительное развитие договорного регулирования в сфере права социального обеспечения, или применение иных частноправовых конструкций видится неприемлемым, поскольку это изменит и сущность социального обеспечения, и, следовательно, выполняемые им функции.

Глава 2. Системность природы функций права социального обеспечения. Последовательное продвижение правовой науки с целью познания

функций и накопленный научный опыт позволяют говорить о возможном переходе изысканий в вопросах функций на новый качественный уровень. Этим новым уровнем должен стать подход, основанный на понимании системности правовых явлений, формирующих правовые функции, и специфических способах их изучения. **В первом параграфе «Функции права социального обеспечения с позиции системного подхода»** разработаны и приведены теоретические основы структурно-функционального анализа правовых систем и показаны принципиальные отличия данного метода исследования от системно-структурного анализа в праве социального обеспечения.

И системно-структурный анализ, и структурно-функциональный анализ, являясь общенаучными методами познания, применительно к исследованию функций права, имеют особое значение. Теория функций в большей степени изучает взаимоотношения правовых явлений, в том числе явлений, представляющих собой системы, на основе функциональных воздействий. Правовое явление, в соответствии со своей функцией, воздействует на другое общественное явление, изменяя его характеристики. В частности, пенсионные нормы с помощью своих свойств воздействуют на общественные отношения (проявляя свою функцию), в результате чего фактически происходит «функционирование» системы пенсионного обеспечения, формирование материальных и процедурных пенсионных правоотношений.

Пенсионная норма, приведенная в качестве примера, – это правовое явление системного характера, имеющего органическую природу. Несмотря на то, что функция системы формируется функциями ее элементов, она является самостоятельной по отношению к ним. Данным системам свойственна разнородность элементов, наличие устойчивых внутрисистемных связей, не допускающих исключения элемента или изменения его свойств.

Новый подход к изучению правовых систем основывается на выявлении разной природы систем, требующей и различных способов изучения: суммативные правовые системы требуют выявления общих признаков, установления границ и структуры – эти задачи возлагаются на системно-структурный анализ. В свою

очередь для органических правовых систем важно изучение разнородных функций и сущностей элементов и сопоставления их с функцией системы, что выполняется в рамках структурно-функционального анализа. При этом функция элемента органической системы может быть раскрыта только при его изучении в рамках системы.

Нужно отметить, что пенсионная система как институт права социального обеспечения представляет собой суммативную систему, обладающую суммативной функцией. Но поскольку элементами данной системы являются пенсионные нормы, иначе – органические правовые системы, то во многом от действия пенсионных норм будет зависеть функционирование всей системы отрасли.

Системно-функциональный анализ позволил установить, что системным правовым явлением, имеющим органическую природу, в праве социального обеспечения является пенсия. Органическая природа пенсии, как системы, подразумевает разнородность элементов и отсутствие функциональной тождественности и между ее элементами, и между элементами и самой пенсией. При этом подчеркивается, что включение в качестве оснований для повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии (ФВ) обстоятельств, связанных с предшествующей трудовой деятельностью, и, напротив, усложнение расчета страховой пенсии (СП) нестраховыми элементами, повышают тождественность элементов страховой пенсии и, как следствие, ведут к ослаблению внутрисистемных связей, что может повлечь разрушение структуры пенсии.

Второй параграф «Правовые функциональные эквиваленты в праве социального обеспечения» содержит положения, обосновывающие новое понятие «правовой функциональный эквивалент» для права социального обеспечения и права в целом, обусловленного исследованием сущности и функций правовых явлений в праве социального обеспечения. Концепция правового функционального эквивалента предполагает наличие в

характеристике правового явления двух компонентов, один из которых определяет сущность правового явления, другой – имеет иные качества.

Рассмотрение функции как сущностного свойства указывает на то, что категория «правовая природа» обусловлена, прежде всего, сущностью правового явления, которая является одной из ключевых и в характеристике правовой функции. Сущность вида социального обеспечения обусловлена тем, формируется ли право на него индивидом, т.е. имеет ли возможность лицо своей деятельностью создавать для себя право на вид социального обеспечения, включая объем правомочий, либо обеспечение предоставляется всем лицам, при наличии определенных обстоятельств. Кроме этого, для пенсионных отношений важно формирование прав именно в трудовых отношениях. Это свидетельствует об одинаковой правовой природе и сущности страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению из бюджетных средств (за исключением социальных), поскольку пенсионные права и тех, и других формируются в отношениях, опосредующих труд индивида. Но это указывает и на иную сущность социальной пенсии, право на которую не формируется, а также накопительной, поскольку право на нее на сегодняшний день формируется, но в финансовых отношениях, не связанных с трудовой деятельностью.

Сущность вида социального обеспечения определяют также условия его назначения и порядок определения его размера. В этом смысле можно указать на различную сущность пособий, установленных в твердой денежной сумме, и компенсационных выплат, рассчитываемых индивидуально, что предполагает и их различные функции. Указание на специальное целевое назначение социально-обеспечительной выплаты также является характеристикой сущности вида социального обеспечения.

Несмотря на важность категории «сущность» она является не единственной характеристикой правового явления. Достаточно значимой характеристикой правовой природы является «организационно-финансовая природа» вида социального обеспечения. Организационно-финансовая

природа предоставлений по социальному обеспечению зависит от финансовых источников, финансирующих социальное обеспечение, а также от способа формирования социально-обеспечительных прав и статуса средств, из которых финансируется обеспечение. Изменение порядка расчета при сохранении его как способа определения размера относится к организационно-финансовой природе. В этом смысле переход от государственных пенсий к страховым не изменил их сущность, но повлиял на их организационно-финансовую природу.

Функция правового явления связана с его сущностью, а это значит, что даже при изменении организационно-финансовой природы вида социального обеспечения функция может сохраниться, если новый вид обеспечения сохраняет сущность прежнего. В этом случае последующий вид обеспечения будет являться тождественным с предыдущим, т.е. его *правовой функциональным эквивалентом*.

Таким образом, правовой функциональный эквивалент в праве социального обеспечения представляет собой не просто правовое явление, схожее с предшествующим, но обладающее той же сущностью, а значит, выполняющее ту же функцию, что и предшествующее. При этом правовой функциональный эквивалент не обязан соответствовать организационно-финансовой природе предшествующего ему правового явления. Возможность применения выявленной при изучении функций новой научной категории в праве социального обеспечения позволяет сохранить преемственность отрасли, оставляя при этом возможность для ее развития.

Особенности формирования компенсационной функции рассматриваются в **третьем параграфе «Механизм формирования функций права социального обеспечения на примере реализации свойства компенсационности (компенсационная функция)»**.

Компенсационные выплаты являются одним из видов социального обеспечения, вошедшим в правовой оборот еще в советское время, но получившим широкое распространение только в период рыночной экономики.

Особенность компенсационной выплаты заключается в том, что при действительном формировании компенсационной функции она может реально восстановить имущественное положение гражданина, существовавшее до наступления неблагоприятных обстоятельств. При этом сама компенсационная функция является свойством, при изучении которого исследуется именно система, правовое явление, сформировавшее данную функцию, а не объект, на который направлено ее воздействие.

Выявлена особенность компенсационного правоотношения, которое проявляется в следующем: если субъекту устанавливается компенсация для восполнения его определенных потерь, то эти потери должны быть определены у субъекта в правоотношении, предшествующем компенсационному. Следовательно, компенсационному правоотношению обязательно должно предшествовать иное правоотношение, в котором лицо либо понесет социально-значимые расходы, либо потеряет доход, который должен будет компенсироваться уже в компенсационном правоотношении. И в этом случае прослеживается не только временная зависимость между правоотношениями, но и связь между ними на уровне содержания.

Сущностным для механизма компенсационности, является наличие алгоритма расчета компенсационной выплаты, устанавливающим связь между размером компенсационной выплаты и объектом компенсации и определяющим размер такой выплаты. Исходя из этого компенсационная выплата всегда индивидуальна и не может устанавливаться в твердом размере.

Цель главы 3. Функции видов социального обеспечения как объектов правоотношений – выявление функций видов социального обеспечения, с учетом того, что формирование и реализация функций права социального обеспечения связана не только с реализацией нормы и действиями обязанного субъекта, но и с сущностью видов обеспечения. Нужно исходить из того, что функции норм права социального обеспечения поддаются исследованию только через изучение функций соответствующих видов социального обеспечения. При

этом особое внимание уделяется видам социального обеспечения, имеющим внутреннюю структуру, т.е. обладающих свойством системности (страховые пенсии и пенсии по государственному обеспечению), они изучаются с учетом положений структурно-функционального анализа.

В параграфе первом «Функции пенсий и иных пенсионных выплат» обращается внимание не только на особенности функций пенсий, но и иных выплат, имеющих свойства пенсий или их элементов – пенсионных выплат.

Наличие в пенсии структуры было отмечено еще в советское время (Захаров М.Л., 1977 г.) и на сегодняшний день она является основой ее характеристики. Но в работе обращено внимание на то, что функция пенсии не может совпадать с функцией какого-либо из ее элементов. Действительно, страховая пенсия и фиксированная выплата на сегодняшний день тесно связаны между собой и, по сути, представляют два элемента единой выплаты. В государственном пенсионном обеспечении структура пенсии включает в себя: расчетный размер, надбавки, в некоторых случаях – повышения.

При этом один из элементов пенсии обуславливает ее связь с предшествующей трудовой деятельностью: в страховых пенсиях – это непосредственно размер страховой пенсии, в пенсиях по государственному пенсионному обеспечению – расчетный размер пенсий, и именно этот элемент реализует функцию компенсационности. Другой элемент пенсии учитывает особые социально-значимые факторы, влияющие на потребности пенсионера в социальной помощи при наличии таких обстоятельств, как нуждаемость в постоянном постороннем уходе, наличие нетрудоспособных иждивенцев и выполняет функцию социальной помощи. Нужно отметить, что в государственном пенсионном обеспечении эту функцию выполняют надбавки, в страховых пенсиях – повышения фиксированного размера.

Несмотря на важность признака компенсационности, ему нельзя придать статус свойства пенсии в целом, поскольку один из элементов системы уже реализует данную функцию. Функция пенсии шире, чем компенсационность, ее

можно определить как *способность быть основным источником средств к существованию с учетом прошлой трудовой деятельности индивида и его общественных заслуг, принимая во внимание особые социально-значимые обстоятельства, предполагающие повышенные расходы пенсионера.*

Пенсия также должна содержать условия, предполагающие ее индексацию, которая должна распространиться на все элементы пенсии. В то же время, государственное пенсионное обеспечение содержит элемент пенсии, учитывающий заслуги индивида перед обществом, но в обязательном пенсионном страховании он выведен за рамки пенсии и преобразован в институт дополнительного материального обеспечения, что является не совсем оправданным.

Выявленная компенсационная функция основного элемента пенсии является важной, она не только подразумевает установление алгоритма расчета пенсии, но и показывает связь пенсионного правоотношения с трудовым: высокая степень компенсационности свидетельствует о том, что пенсия рассчитывается непосредственно из показателей, сформированных в трудовой деятельности, и указывает на тесную связь с трудовым отношением. Приводятся достаточно убедительные аргументы, свидетельствующие о важности данной связи, восстановление которой позволит повысить мотивацию труда. Для этого необходим постепенный возврат в алгоритм расчета страховой пенсии показателей заработной платы и страхового стажа.

Показано, что функции и сущности накопительной пенсии и социальных пенсий иные вследствие того, что они, во-первых, однокомпонентные, а, во-вторых, имеют иной порядок формирования и, соответственно, порядок расчета. Можно отметить, что социальные пенсии представляют собой выплаты в твердой денежной сумме и их функции во многом схожи с функциями пособий, а функция накопительной пенсии должна представляет собой функцию финансового продукта, основанного на инвестиционном доходе.

В исследовании отмечено, что на сегодняшний день существует достаточно много выплат, имеющих сущность пенсии или элемента пенсии, но не включенных

в структуру пенсии. Нужно учесть, что ни одна из таких выплат не может обладать функцией, тождественной со страховой пенсией, поскольку все они являются однородными и не обладают структурой, следовательно, их функции нужно сопоставлять не с функцией страховой пенсии, а с функциями ее элементов.

Параграф второй «Функция социально-обеспечительных пособий» посвящен исследованию функций пособий, которые также обусловлены их сущностью. В отличие от пенсий пособия не могут выполнять функцию аналогичную функции пенсии, поскольку не имеют структуры, краткосрочны, хотя по размеру в некоторых случаях могут превышать размеры пенсий.

Обращается внимание на то, что порядок расчета является важно характеристикой функций пособий. В соответствии с данным признаком функции пособий, установленных в твердых денежных суммах, отличаются от функций пособий, рассчитанных из суммы предшествующего дохода, проявляющих компенсационный характер. Однако установление размера в твердой сумме в большей степени отражает сущность пособий как помощи со стороны государства в случаях, установленных законом, а также упрощает порядок их предоставления. В свою очередь твердый размер пособия, установленный в процентном отношении к определенному экономическому показателю, (прожиточный минимум), повышает эффективность пособия.

Общим свойством пособий, их функцией, является осуществление помощи со стороны государства (вспомоществование). При этом размер помощи и порядок ее оказания (периодичность) определяются государством индивидуально применительно к каждому основанию для предоставления пособий. Функция компенсационности не свойственна пособиям и должна быть закреплена за самостоятельным видом социального обеспечения.

В третьем параграфе «Функция социально-обеспечительных компенсационных выплат» обосновывается самостоятельная сущность и особенность функций компенсационных выплат в праве социального обеспечения. Пособия и компенсации (компенсационные выплаты) достаточно часто в теории права социального обеспечения объединяются в одну группу

несмотря на то, что каждый из данных видов обладает своими сущностными признаками. Этому способствует ряд причин, основная из которых указывает на то, что в отраслевой теории отсутствуют исследования компенсационного механизма.

Сущность компенсационности проявляется в том, что выплата по своему размеру должна исчисляться из той величины, которую она компенсирует, согласно чему функция выплаты представляет собой компенсацию полностью или в части этой величины – объекта компенсации. Поскольку объект компенсации у каждого субъекта различный, то и выплата носит индивидуальный характер и не может устанавливаться в твердом размере.

При этом необходимо понимать, что объект компенсации не является объектом компенсационного правоотношения, так как им является сама компенсационная выплата как вид социального обеспечения. Объект компенсации находится вовне компенсационного правоотношения, не являясь элементом его структуры. Более того, объект компенсации является элементом иного правоотношения: либо трудового (заработная плата), либо, жилищного, если речь идет о компенсации расходов на жилье и т.д. Но ввиду того, что проявляется зависимость между объектом компенсации и размером компенсационной выплаты, имеются все основания говорить о связи компенсационного правоотношения с правоотношением, создающим объект компенсации, что подчеркивает особую природу компенсационного правоотношения и обуславливает компенсационную функцию права социального обеспечения. Также это позволяет выявить взаимодействие правоотношений различной отраслевой принадлежности, в силу которого между правоотношениями возможна связь, позволяющая рассматривать элементами единой системы не изменяя их отраслевой принадлежности.

Проведенное исследование дает возможность выразить суждение о том, что социально-обеспечительные компенсационные выплаты обладают уникальными сущностными признаками, функциями, отличными от функций иных видов

обеспечения, в т.ч. пособий, и требуют рассмотрения их как самостоятельного вида социального обеспечения.

В параграфе четвертом «Функции иных социально-обеспечительных выплат, не сформировавших правовые институты» исследуются виды социального обеспечения, которые по своим характеристикам отличаются от пенсий, пособий и компенсационных выплат и, соответственно, имеют иные функции.

1. Страховые выплаты, предоставляемые по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, отличаются от страховых пенсий и пособий, что свидетельствует об их самостоятельных функциях и отсутствии возможных функциональных эквивалентов. Они однородны и не имеют структуры, в то же время могут носить компенсационный характер, а могут устанавливаться в твердых величинах. Их функция обусловлена возмещением вреда застрахованным лицам, причиненного им вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Выделение такой функции сближает с данным видом обязательного социального страхования такой вид, как обязательное государственное страхование жизни и здоровья определенных категорий государственных служащих. Тождественность сущности свидетельствует о тождественности функций данных видов обязательного страхования, несмотря на разную организационно-финансовую природу.

Выявленная функциональная тождественная является основанием для включения обязательного государственного страхования жизни и здоровья определенных категорий государственных служащих в предмет права социального обеспечения, но особый субъектный состав свидетельствует о необходимости формирования в отношении данного вида обеспечения самостоятельной организационно-правовой формы социального обеспечения.

2. Анализ функций ежемесячных денежных выплат показал, что в их комплексе выделяются выплаты, призванные выполнить функцию денежного эквивалента натуральных видов социального обеспечения: льгот, социальных

услуг. Это требует и применения особых терминов к их обозначению, и учета их особой сущности и функций при сопоставлении с иными выплатами. В частности, отмечено, что данные выплаты неоправданно включены в состав материального обеспечения пенсионера при определении права на социальную доплату к пенсии, поскольку в силу своих функций данные выплаты не имеют отношения к пенсиям, не могут расцениваться как пенсионные выплаты.

3. На сегодняшний день сущность категории «материнский (семейный) капитал» в праве социального обеспечения является малоизученной. Тем не менее установлено, что выплаты средств материнского (семейного) капитала имеют функции, аналогичные функциям пособий и компенсационных выплат. При этом сущность материнского (семейного) капитала предполагает создание условий для его развития ребенка, удовлетворения семейных потребностей, связанных с воспитанием детей. Исходя из этого нежелательным является использование материнского (семейного) капитала для преодоления порога малоимущности в виде получения ежемесячных денежных выплат на эти цели. В этом случае материнский (семейный) капитал выполняет не свойственную ему функцию – борьбу с семейной малоимущностью, свидетельствуя этим, что в реализации данной функции существует пробел и отсутствуют другие правовые средства (социальные пособия) для ее исполнения.

Социальное обслуживание и социально-обеспечительные услуги, функции которых рассматриваются в **пятом параграфе диссертации «Функция социально-обеспечительных услуг (социального обслуживания)»**, представляют собой особый вид социального обеспечения и особый объект социально-обеспечительных правоотношений. Следует признать, что не все потребности индивида можно удовлетворить путем предоставления денежных выплат, и во многих случаях индивиды нуждаются в социальных услугах не в меньшей степени, чем в денежных видах обеспечения.

Особенностью социального обслуживания, является то, что признаки, которые определяют услугу как социально-обеспечительную, устанавливая ее

сущность и функцию, следует искать не «внутри» самой услуги, а в совокупности правоотношений, порождающих право на услугу и связанных с ее реализацией. В этом смысле абсолютно правы М.Л. Захаров и Э.Г. Тучкова говоря о том, что услуга становится социальной тогда, когда она оказывается бесплатно или за частичную оплату, т.е. за счет средств общества. Но бесплатность или безэквивалентность социально-обеспечительной услуги выступают лишь внешним выражением такого сущностного свойства социального обслуживания, как гарантированность государством, его государственного характера, которое обусловлено обязанностью государства предоставить индивиду соответствующий вид социального обслуживания при наличии обстоятельств, закрепленных в законодательстве.

Функция социального обслуживания и социально-обеспечительных услуг должна раскрываться через категорию «забота», понимаемую, с одной стороны, как деятельность субъектов права социального обеспечения – социальных служб, а с другой стороны, обусловленностью индивидуальными потребностями индивида, поскольку для социального обслуживания важно, чтобы индивид имел возможность самостоятельно определить круг действий, осуществляемых в отношении него. Осуществление заботы выражает публичный интерес общества в осуществлении социального обслуживания и предопределяет наличие соответствующих правовых функций государства. Это предопределяет безвозмездный характер социального обслуживания, что, к сожалению, на сегодняшний день не достигнуто.

В **заключении** подводится итог, проведенного исследования, формулируются основные выводы, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы исследования.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИСЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах, указанных в перечне ВАК

1. Маматказин И.Р. Проявление контрадикторности (противоречивости) при взаимодействии функций трудового права и права социального обеспечения // Трудовое право в России и за рубежом. 2018. № 1. С. 6–9 (0,55 п.л.).
2. Маматказин И.Р. Соотношение социальной и экономической функций в праве социального обеспечения (постановка проблемы) // Российское право. Образование, практика, наука. 2018, № 1. С. 78–86 (1,25 п.л.).
3. Маматказин И.Р., Шайхатдинов В.Ш. К вопросу о правовой природе страховой пенсии по старости в Российской Федерации // Кадровик. 2020. № 11. С. 57–62 (0,56 п.л.).
4. Маматказин И.Р., Шайхатдинов В.Ш. Функция дифференциации пенсионного обеспечения по территориальному признаку // Социальное и пенсионное право. 2021. № 1. С. 36–43 (0,85 п.л.).
5. Маматказин И.Р. О правовой природе накопительной пенсии // Социальное и пенсионное право. 2021. № 3 С. 38–34 (1,05 п.л.).
6. Маматказин И.Р. Структурно-функциональный анализ пенсии как объекта пенсионных правоотношений // Сибирское юридическое обозрение. 2021. Т. 18. № 2. С 138–150 (1,31 п.л.).
7. Маматказин И.Р. Особенности подтверждения права на досрочную страховую пенсию по старости в связи с работой в северных регионах самозанятых граждан// Аграрное и земельное право. 2021. № 8. С 84–88 (0,41 п.л.).
8. Маматказин И.Р. Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии в связи с работой или проживанием в особых климатических условиях // Аграрное и земельное право 2021. № 9. С. 185–189 (0,45 п.л.).

9. Маматказин И.Р. Возникновение и развитие пенсионного обеспечения в связи с работой и проживанием в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера // Право и государство: теория и практика. 2021. № 10. С. 94–97 (0,48 п.л.).
10. Маматказин И.Р. Вопросы согласованного правового регулирования трудовых и пенсионных отношений // Трудовое право в России и за рубежом. 2021. № 4. С. 50–53 (0,49 п.л.).
11. Маматказин И.Р. Вопросы формирования пенсионных прав в обязательном пенсионном страховании с учетом ранее действовавшего пенсионного законодательства // Ex jure. 2021. № 4. С. 116–128 (0,71 п.л.).
12. Маматказин И.Р. Об отраслевой принадлежности правоотношений по государственному обязательному страхованию отдельных категорий государственных служащих (вопросы теории) // Полицейская и следственная деятельность. 2021. № 4. С. 31–37 (0,71 п.л.).
13. Маматказин И.Р. Право на страховую пенсию в случае проживания пенсионера в стационарном учреждении социального обслуживания // Законодательство. 2021. № 11 (0,35 п.л.).
14. Маматказин И.Р. Право на получение двух пенсий по российскому законодательству // Кадровик. 2021. № 10. С. 64–70 (0,48 п.л.).
15. Маматказин И.Р. Проблемы формирования права на страховую пенсию // Кадровик. 2021. № 11. С. 47–52. (0,38 п.л.)
16. Маматказин И.Р. Юридические составы пенсионных правоотношений: актуальные проблемы // Российский юридический журнал. 2021. № 3. С. 128–138 (0,95 п.л.).
17. Маматказин И.Р. О правовой природе и сущности негосударственной пенсии // Социальное и пенсионное право. 2021. № 4. С. 51–56 (0,38 п.л.).
18. Маматказин И.Р. Вопросы структурно-функционального анализа в праве социального обеспечения // Российское право: образование, практика, наука. 2021. № 6. С. 19–31 (0,56 п.л.).

19. Маматказин И.Р. Проблемы пенсионного обеспечения работающих пенсионеров // Кадровик. 2022. № 3. С. 50–58 (0,44 п.л.).
20. Маматказин И.Р. Проблемы формирования пенсионных прав лиц, осужденных к лишению свободы // Журнал Российского права. 2022. Т. 26. № 3. С. 88–100 (1,34 п.л.).
21. Маматказин И.Р. Юридическая природа и значение мотивационной функции права социального обеспечения // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2022. № 1 С. 66–88 (1,83 п.л.).
22. Маматказин И.Р. Социально-обеспечительные компенсационные выплаты и компенсационная функция права социального обеспечения: проблемы теории // Актуальные проблемы Российского права. 2022. Т. 17. № 6. С. 90–98 (0,82 п.л.).
23. Маматказин И.Р. Правовые системы и функциональные эквиваленты в праве социального обеспечения // Труды Института государства и права РАН. 2022. Т. 17. № 2. С. 75–98 (1,32 п.л.).
24. Маматказин И.Р. Лица, осуществляющие уход, как особые субъекты пенсионных отношений по случаю потери кормильца // Социальное и пенсионное право. 2022. № 4. С. 37–43 (0,91 п.л.).
25. Маматказин И.Р. Проблемы предоставления социального обеспечения безработным лицам // Кадровик. 2023. № 5. С. 49–55 (0,42 п.л.).
26. Маматказин И.Р. Проблемы назначения страховых пенсий трудящимся-мигрантам в государствах — членах ЕАЭС // Законодательство. 2023. № 8. С. 34-39 (0,58 п.л.).
27. Маматказин И.Р. Значение понятийного аппарата для выявления сущности и функции социально-обеспечительных выплат // Социальное и пенсионное право. 2023. № 3. С. 27–33 (0,64 п.л.).
28. Маматказин И.Р. Категория функции права в праве социального обеспечения // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2023. № 5. С. 145–167 (1,68 п.л.).

29. Маматказин И.Р. Проблемы характеристики права социального обеспечения как публичной отрасли права // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2024. № 2. С. 155–177 (1,79 п.л.).

30. Маматказин И.Р. Значение структурно-функционального анализа для формирования понятийного аппарата права социального обеспечения // Социальное и пенсионное право. 2024. № 1. С. 10-15 (0,74 п.л.).

31. Маматказин И.Р. К вопросу о частноправовых конструкциях в праве социального обеспечения // Социальное и пенсионное право. 2025. № 01. С. 9-18 (0,72 п.л.).

32. Васильева Ю. В., Маматказин И. Р. Юридические факты в праве социального обеспечения: некоторые теоретические вопросы // Ex jure. 2025. № 3. С. 66–80 (0,88 п.л.).

33. Воронин Ю. В., Маматказин И. Р. Функциональная противоречивость в вопросах социального обеспечения и социальной защиты инвалидов // Ex jure. 2025. № 3. С. 80–94 (0,91 п.л.).

34. Маматказин И.Р. Постоянный посторонний уход: вопросы становления, развития и модели реализации // Социальное и пенсионное право. 2025. № 04. С. 13–21 (0,92 п.л.).

Монографии

35. Маматказин И.Р. Конструкции правоотношений как форма реализации социальных обязательств // Социальная ответственность бизнеса в странах БРИКС: монография / под ред. Л.В. Зайцевой, Е.Ф. Гладун. Тюмень: Изд-во Тюмен. Гос. ун-та, 2017. 340 с. (17,67/1,02 п.л.).

36. Маматказин И.Р. Компенсационная функция права социального обеспечения: монография. Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 2019. 208 с. (12,03 п.л.).

**Статьи, опубликованные в научных
журналах и изданиях, не указанных в перечне ВАК**

37. Маматказин И.Р. Работодатели как субъекты обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством // Трудовой кодекс Российской Федерации: проблемы теории и практики: материалы регион. науч.-практ. конф. / под ред. Н.И. Гонцова. Пермь, 2012. (147 с.). С.105–109 (0,43 п.л.).

38. Маматказин И.Р. Социально-страховые правоотношения как элемент системы гарантий свободы труда // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. Вып. 3(21). С. 131–139 (0,62 п.л.).

39. Маматказин И.Р. Конституционные нормы и юридические конструкции в праве социального обеспечения: материалы XIV ежегодной Междунар. науч.-практ. конф. /под общ. ред. А.М. Куренного. М., 2013. (544 с.) С. 412–418 (0, 58 п.л.).

40. Маматказин И.Р. Юридические конструкции компенсационных правоотношений // Актуальные проблемы российского права. М., 2014. №2. С. 212–217 (1,24 п.л.).

41. Маматказин И.Р. Дефиниции и дефинитивные нормы, как средство правового регулирования социально-обеспечительных правоотношений // Российский ежегодник трудового права. СПб., 2014. № 9 (0,57 п.л.).

42. Маматказин И.Р. Социально-обеспечительные правоотношения и конструкции правоотношений // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. Вып. 2 (24) (0,94 п.л.).

43. Маматказин И.Р. Развитие социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний // История правового регулирования в России: сб. ст / науч. ред. В.С. Колеватова. Ижевск, 2014. С. 124-131 (0,73 п.л.).

44. Маматказин И.Р. Нормы и юридические конструкции норм в праве социального обеспечения // Актуальные проблемы реформирования

современного законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации: 42-я междунар. науч.-практ. конф. (17–18 апр. 2014 г.) / Удмурт. гос. ун-т, Ин-т права, соц. упр. и безопасности. Ижевск: Изд-во ИПСУиБ УдГУ, 2014. С. 461–466 (0,51 п.л.).

45. Маматказин И.Р. Системность и межсистемные связи в праве социального обеспечения: материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Системный характер трудового права и права социального обеспечения» (Первые Гусовские чтения). М., 2015. С. 240–245 (0,43 п.л.).

46. Маматказин И.Р. Социальная функция в трудовом праве и праве социального обеспечения: материалы Междунар. науч.-практ. конф. «От социальных прав к социальному праву» (Седьмые Пашковские чтения). СПб., 2016. С. 149–157 (0,86 п.л.).

47. Маматказин И.Р. О природе функций права социального обеспечения: материалы конф. Седьмой Пермский конгресс ученых юристов. Пермь: Изд-во ПГНИУ. 2016. С. 393–395 (0,58 п.л.).

48. Маматказин И.Р. Системность и функциональность в праве социального обеспечения: материалы конф. Восьмой пермский конгресс ученых-юристов: сб. науч. ст. / отв. ред. В. Г. Голубцов; О. А. Кузнецова. Пермь: Изд-во Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2017. С. 251–254 (0,53 п.л.).

49. Маматказин И.Р. Корпоративная социальная защита работников: место и функции в системе права социального обеспечения // «За права трудящихся! Эффективная защита трудовых прав: проблемы теории и практики»: материалы третьей Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2017. С. 134–138 (0,67 п.л.).

50. Маматказин И.Р. Социальная защита работников: проблемы межотраслевого взаимодействия // Уровень социальной защиты наемных работников в современной России: сб. ст. науч.-практ. конф., Ижевск, 2018. С. 44–53 (0,75 п.л.).

51. Маматказин И.Р., Галиева А.А. Понятие и значение категории «дискриминация» в праве международной защиты прав человека (вопросы

теории) // Вестник Пермского института ФСИН России. 2018. № 2. С. 29–43 (1,88 п.л.).

52. Маматказин И.Р. К вопросу о формировании функций права социального обеспечения // Пермский юридический альманах. Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2018. С. 428–437 (0,67 п.л.).

53. Маматказин И.Р. Вопросы корпоративной социальной защиты работников: конкуренция социально-обеспечительных и трудовправовых функций: Междунар. науч.-практ. конф. «За права трудящихся! Качество жизни населения как критерий эффективности норм трудового права и приоритет профсоюзной деятельности». Екатеринбург, 2018, С. 194–200 (0,59 п.л.).

54. Маматказин И.Р. Конструкционность как концепция научного развития трудового права и права социального обеспечения: материалы Междунар. науч.-практ. конф. «История и научное прогнозирование развития трудового права и права социального обеспечения» (Третьи Гусовские чтения). М., 2018. С. 169–175 (0,56 п.л.).

55. Маматказин И.Р. Актуальные проблемы страхового пенсионного обеспечения индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица // Право и наука в современном мире: сб. материалы всерос. науч.-практ. конф. Пермь, 2019. С. 76–83 (0,69 п.л.).

56. Маматказин И.Р. К вопросу о конструктивных элементах в содержании социально-обеспечительных правоотношений // *Ex jure*. 2019. № 2. С. 90-103. Функции права социального обеспечения в условиях цифровой экономики // Пермский юридический альманах. 2019. № 2. С. 572-577 (0,65 п.л.).

57. Маматказин И.Р. Страховая пенсия как показатель качества трудовой жизни: материалы Пятой Междунар. науч.-практ. конф. «За права трудящихся! Повышение качества трудовой жизни как стратегическая задача государства и профсоюзов» / под общ. ред. Н.А. Новиковой; Уральский государственный юридический университет; Профсоюз работников СЮИ-УрГЮА-УрГЮУ. Екатеринбург, 2019. С. 210-218 (0,43 п.л.).

58. Маматказин И.Р. Нетипичная занятость: некоторые аспекты структурно-функционального анализа права социального обеспечения: материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Типичная и нетипичная занятость: перспективы исследований и регулирования» (Пятые Гусовские чтения)». М., 2020. С. 75–79 (0,52 п.л.).

59. Маматказин И.Р. К вопросу о межотраслевом взаимодействии трудового права и права социального обеспечения // Ежегодник трудового права: сб. науч. статей. Вып. 10 / отв. ред. Е. Б. Хохлов. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2020. С. 230–240 (1,16 п.л.).

60. Маматказин И.Р. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование как элемент системы формирования пенсионных прав (проблемы 2020 г.): материалы Междунар. науч.-практ. конф. «За права трудящихся! Защита социально-трудовых прав работников в изменяющемся мире: возможности и ограничения». Екатеринбург, 9–10 декабря 2020 г. / под общ. ред. Ю.В. Иванчиной, Е.А. Истоминой. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. юрид. ун-та, 2021. С. 87-91 (0,43 п.л.).

61. Маматказин И.Р. Влияние антикризисных мер, введенных в период пандемии COVID-19, на пенсионные права лиц, застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования // IV Сибирские правовые чтения: государство и право в условиях глобальных ограничений : сб. ст. по итогам Междунар. науч.-практ. конф. Тюмень, 2021. С. 181–189 (0,87 п.л.).

62. Маматказин И.Р. Проблемы эффективности пенсионной системы в Российской Федерации: правовой аспект // Актуальные проблемы правового регулирования труда и социальной защиты в условиях действия специальных мер в сфере экономики (Ивановские чтения): сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф. (9–10 марта 2023 г.) С. 138–148 (0,72 п.л.).

Подписано в печать 02.03.2026. Формат 60х84/16
Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л. 2,48
Тираж 150 экз. Заказ № 15

Отпечатано в типографии ПГНИУ
614068, г. Пермь, ул. Букирева, 15
